

Nr. 164 Gesetz über den Deutschen Volksdienst vom 21. Mai 1935. Nicht veröffentlicht.

R 5/20, unfol. Abschrift, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Der Deutsche Volksdienst stellt die Arbeitskraft des Deutschen Volkes in den Dienst der Reichsverteidigung. Er wird auf Befehl des Führers und Reichskanzlers eingesetzt.

§ 2

Zum Volksdienst verpflichtet ist jeder Reichsangehörige² vom vollendeten 15. bis zum vollendeten 65. Lebensjahr, soweit er nicht zum Dienst in der bewaffneten Macht einberufen ist. Befreit sind Mütter von Kindern unter 15 Jahren, wenn diese mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben, Frauen vom 6. Monat der Schwangerschaft an bis 2 Monate nach der Niederkunft und arbeitsunfähige Personen.

§ 3

(1) Die Leitung des Volksdienstes liegt dem Reichsarbeitsminister ob.

(2) Zur Durchführung des Volksdienstes bedient sich der Reichsarbeitsminister der Dienststellen der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Diese handeln im engsten Einvernehmen mit den für die Erfassung der Wehrpflichtigen zuständigen Stellen.

§ 4

(1) Der Volksdienstpflichtige wird vom Arbeitsamt zur Dienstleistung einberufen und in eine Beschäftigung eingewiesen.

(2) Zur Vorbereitung der Beschäftigung kann der Volksdienstpflichtige einer Schulung unterworfen werden.

§ 5

Der Reichsarbeitsminister regelt die soziale Versicherung für die im Volksdienst Tätigen.

§ 6

¹ Mit Schreiben des RAM vom 5. 6. 35 dem StSRk, StSPrk sowie den RV-Referenten der Ressorts als beglaubigte Abschrift übermittelt. Mit Aufdruck: „Geheim! Nicht zu veröffentlichen!“ Weitere Exemplare in: MA, RW 19/503, Bl. 14 f.; PA, R 34027, Bl. 131–134. Gesetzesbegründung s. Dok. Nr. 156, Verabschiedung im Kabinett Dok. Nr. 159 P. 5.

² In der Kabinettsvorlage vom 13. 5. 35 stattdessen noch: „jeder Deutsche“.

Der Reichsarbeitsminister kann im Einvernehmen mit dem Reichskriegsminister und dem Reichsminister des Innern zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 7

(1) Nach Maßgabe des § 18 des Kriegsleistungsgesetzes³ wird bestraft, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist,

– 1.

wer als Volksdienstpflichtiger eine ihm auf Grund dieses Gesetzes obliegende Pflicht nicht oder nicht ordnungsmäßig oder nicht rechtzeitig erfüllt,

– 2.

wer einen Volksdienstpflichtigen an der Erfüllung einer ihm auf Grund dieses Gesetzes obliegenden Pflicht hindert oder zu hindern sucht oder dazu oder zu einer Pflichtverletzung nach Ziffer 1 auffordert oder anreizt.

(2) Gegen Volksdienstpflichtige können, unbeschadet ihrer strafrechtlichen Verantwortlichkeit, vom Arbeitsamt nach Maßgabe des § 20 des Kriegsleistungsgesetzes Geldbußen verhängt werden⁴.

Berlin, den 21. Mai 1935.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsarbeitsminister
Franz Seldte

Der Reichskriegsminister
v. Blomberg

Der Reichsminister des Innern
Frick

³ Dok. Nr. 160.

⁴ Zum Fortgang: In Verfolg der Tätigkeit Schachts als Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft (Dok. Nr. 163) begannen ab Sommer 1935 die Planungen von RKrM und GB über die „Zuteilung und Erfassung der Gesamtbevölkerung für die Durchführung der Reichsverteidigung“, d.h. über die Arbeitskräftezuweisung („Bewirtschaftung“) an die Bedarfsträger Wehrmacht einschl. Rüstungsindustrie, Kriegswirtschaft und Verwaltung im Mob.-Fall; s. den Entwurf eines Schreibens des RKrM an GB vom [14.] 11. 35, in: MA, RW 19/1840, Bl. 113–119. Weitere Hinweise s. bei Dok. Nr. 191 Anm. 3.
Um das VolksdienstG schon in Spannungszeiten, also vor einer öffentlichen Mobilmachung, anwenden zu können, schlug 1937 der RAM seine Verkündung vor. Der RKrM lehnte dies im August 1937 ab, „weil die Veröffentlichung eines für den Krieg bestimmten Gesetzes aus dem Rahmen fallen würde, den der Führer und Reichskanzler für alle Kriegsgesetze gegeben habe“; s. RAM-Vm. vom 25. 3. 38, in: R 41/652, Bl. 16 f. Man betrieb deshalb den Erlaß eines eigenen NotdienstG, in dem in getarnter Form eine zivile Dienstleistungspflicht im Interesse der Reichsverteidigung schon für Friedenszeiten verankert sein sollte; Entwurf des RIM vom Jan. 1938 s. MA, RW 19/493, unfol. Das Ergebnis war die 3. VO zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung (NotdienstVO) vom 15. 10. 38 (RGBl. I S. 1441), zu der dann nach Kriegsbeginn weitere Durchführungs- und ErgänzungsVOen ergingen.

Zitierhinweis

Nr. 164 Gesetz über den Deutschen Volksdienst vom 21. Mai 1935. Nicht veröffentlicht. in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d164>